

RESUMEN PARA ESTUDIAR

LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE 1954

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Busca en el mapa el bloque que corresponda (definición, garantías, declaración y justo precio, valoración estimativa, pago de intereses). Luego repasa las ideas del bloque para ubicar el criterio de examen. Finalmente, contrasta la literalidad en los artículos indicados y verifica que tu respuesta use exactamente esos términos.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y alcance de la expropiación	1	Define el objeto de la Ley: expropiación forzosa por utilidad pública o interés social e incluye cualquier privación singular de propiedad o derechos patrimoniales legítimos.
Garantía sobre la ocupación necesaria	11	La necesidad de ocupación de un bien concreto es una garantía fundamental para el particular.
Intereses protegidos en el procedimiento	32	Distingue la declaración formal de legalidad y los demás requisitos: estos protegen al particular ya individualizado frente a lesión jurídica excesiva.
Justiprecio tras la firmeza de la necesidad de ocupación	25	Firme el acuerdo de necesidad de ocupación o adquisición de derechos expropiables, se determina el justo precio.
Régimen estimativo en valoración de bienes muebles	43.2	El régimen estimativo solo se aplica a expropiaciones de bienes muebles si no existe criterio particular de valoración por leyes especiales.
Pago del justiprecio e intereses	52.4	Al efectuar el pago del justiprecio se hace la liquidación definitiva de intereses.

3. Objeto, finalidad y modalidades de privación (arts. 1)

Qué comprende la expropiación forzosa

- La Ley regula la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social referida al artículo 32 del Fuero de los Españoles.
- Incluye cualquier forma de privación singular de propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos.

Formas incluidas en el alcance

- La privación se entiende comprendida aunque adopte forma de venta, permuta, censo o arrendamiento.
- También abarca ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio.

4. Garantías del particular en la ocupación y legalidad (arts. 11,32)

Ocupación concreta como garantía fundamental

- La apreciación sobre si es necesaria la ocupación de un bien concreto funciona como garantía fundamental para el particular.

Protección del particular ya individualizado

- La declaración formal de legalidad desarrolla el principio de actuación regular de los órganos de la Administración.
- Los demás requisitos protegen al particular ya individualizado contra lesión jurídica excesiva derivada de la expropiación.

5. Del acuerdo firme al justo precio (arts. 25)

Determinación del justo precio

- Una vez firme el acuerdo que declara la necesidad de ocupación o la adquisición de derechos expropiables, se procede a determinar el justo precio.

6. Valoración estimativa y bienes muebles (arts. 43.2)

Cuándo aplica el régimen estimativo

- El régimen estimativo solo aplica a expropiaciones de bienes muebles cuando no exista criterio particular de valoración señalado por leyes especiales.

7. Pago del justiprecio e intereses (arts. 52.4)

Liquidación definitiva al pagar

- Al efectuar el pago del justiprecio se realiza la liquidación definitiva de intereses.

8. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

9. Cierre de repaso

Conecta cada respuesta con el bloque del mapa: alcance de la expropiación, garantía sobre ocupación, protección del particular, paso a justo precio tras firmeza, límite del régimen estimativo en muebles y liquidación definitiva de intereses al pagar.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.